

감사결과 처분요구서

- 민원(용역의 불공정한 적격심사 기준) 건 -

2016. 4.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사 결과 및 처분요구 사항	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2
가. 용역 발주업무 절차 준수 미흡(주의·시정·통보)	3
나. 용역 적격심사기준 및 설계 수립 미흡(시정)	6

표 목차

[표 1]	용역 발주 현황	3
[표 2]	용역 발주 현황	6
[표 3]	전문화정도 세부평가 기준	7
[표 4]	엔지니어링기술자 분류표	7
[표 5]	전문화정도 세부평가 기준	7
[표 6]	업체 평가기준 비교표	10

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 2015. *. *. 익명의 민원인으로부터 “■에서 발주한 용역¹⁾에 대한 적격심사 기준이 불공정하다”라는 민원을 접수함에 따라 조사를 착수하였다.

이후 감사 결과, 용역의 불공정한 적격심사 기준, 입찰공고 절차 미흡 등 시정이 필요한 점을 확인하여 개선함으로써 향후에 유사한 과실이 재발되지 않도록 하고자 하였다.

2. 감사 대상

☐ ■ 용역 발주 관련 직원

3. 감사 중점

- ☐ 엔지니어링 용역의 불공정한 적격심사기준 여부 확인
- ☐ 불공정한 심사기준을 개선하여 유사 사건의 재발을 방지

4. 감사 기간 및 인원

- ☐ 기간 : 2016. 1. 25. ~ 같은 해 2. 15. (20일간)
- ☐ 인원(1명) : 감사실 조사팀 검사역

1) 용역명 : A

Ⅱ. 감사 결과 처분요구 사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	▣ ◎팀	특정	용역 발주업무 절차 준수 미흡	주의	(1)
2	▣ ◎팀	특정	용역 발주 업무 미흡	시정	
3	▣ ◆팀	특정	용역 적격심사 기준 선정 미흡	시정	
4	▣ ◆팀	특정	용역 설계업무 미흡	시정	
5	▣ ◎팀	특정	용역 발주업무 절차 교육	통보	

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주의 · 시정 · 통보 요 구

제 목 용역 발주업무 절차 준수 미흡

관 계 부 서 ■ ○팀

주 의 대상자 ▲직급 ■

주 의 사 유

위 사람은 ■ ○팀에서 근무하면서 “A” 용역의 입찰공고 등 구매 관련 업무를 진행하였다.

위 사람이 진행한 용역의 발주현황은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 용역 발주 현황

날짜	현황	비고
‘15. *. *.	용역 계약 요청 접수	
‘15. *. *.	용역 계약 추진 품의	
‘15. *. *.	용역입찰공고(추정가격 : 약 9억 원)	
‘15. *. *.	용역개찰(참여업체 : ●, ●)	
‘15. *. *.	업체 평가 ²⁾ 완료(●)	●
~ 현재	낙찰자 예정공고 보류 중	

「엔지니어링산업 진흥법 시행령(2014. 11. 19.)」 제36조(사업수행능력 평가대상인 엔지니어링사업) 1항에 따르면 “예정가격이 고시된 금액³⁾ 이상인 엔지니어링 사업인 경우 사업수행능력(PQ)을 평가하여야 한다”고 되어 있다.

그리고, 같은 법 제38조(사업수행능력의 평가방법 및 절차)에 따르면 “발주청은

2) 입찰조건에 따라 업체 평가는 “예정가격 이하 최저가격(낙찰하한율 85.495% 이상)으로 입찰 한 자 순”으로 정함

3) 2.1억 원

~ 엔지니어링사업의 입찰공고 예정일 60일 이전까지 ~ 엔지니어링사업 추진 계획을 공고⁴⁾하여야 한다”, “~ 입찰에 참여하고자 하는 업체는 입찰공고 예정일 30일 전까지 ~ 사업수행 참여신청서를 제출하여야 한다”, “발주청은 ~ 사업 수행능력을 평가하여 해당 엔지니어링사업에 적합한 엔지니어링사업자를 입찰에 참여하게 할 수 있다”고 되어 있다.

또한, 같은 법 제40조(계약체결 방법 등)에 따르면 “~사업수행능력 평가점수와 입찰가격에 따른 가격점수를 합산하여 낙찰자를 결정하여야 한다”고 되어 있다.

따라서, 위 사람은 위 용역(추정가격 9억 원)이 고시금액(2.1억 원) 이상이므로 입찰공고이전에 사업수행능력(PQ) 공고를 먼저 한 뒤 적합한 업체에게 본 입찰에 참여할 수 있는 자격을 부여하여야 한다.

그러나, 위 사람은 사전에 사업수행능력(PQ) 공고도 하지 않은 채 입찰에 참여한 업체 중 최저가로 입찰한 1개 업체⁵⁾에 대해서만 적격심사를 한 뒤 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 선정하고자 하였다.

더군다나, 위 용역 입찰 참가자격은 사전에 업체의 자격이 기 검증된 품질유자격 (Q, A) 등록업체를 대상으로도 구분되지 않은 일반등급(S) 자격으로 구분되어 있으므로 용역에 참여하고자 하는 업체들에 대해 사전에 사업수행능력(PQ)을 평가하는 과정은 더 준수될 필요가 있다.

이에 대해 위 사람은 “과거에도 고시금액 이상의 엔지니어링용역의 경우 통상적으로 사업수행능력(PQ) 없이 적격심사만으로 업체를 선정해 왔고, 실무부서에서 구매요청 당시 계약방법을 “적격심사”로 요청을 해 와서 사업수행능력(PQ)은 하지 않았다”고 진술하였다.

하지만, 계약방법에 대한 판단은 구매요청부서의 업무가 아니라 위 사람의 고유

4) 공고에 포함되는 사항 “엔지니어링사업수행 참여신청 및 평가에 관한 사항” 등 8가지

5) ● 담당자는 용역에 참여할 수 있는 업체 POOL(5개) 중 3개 업체(●, ○, ●)에 대해 공문을 통해 견적 요청한 뒤 공문으로 견적을 접수함

업무 권한이고, 과거의 잘못된 계약방식의 선례가 본 용역의 입찰방식을 사업수행 능력(PQ) 대신 적격심사로 대체하는 이유가 될 수가 없다.

조치할 사항

- ❖ **■장은** ① 고시금액 이상의 엔지니어링용역에 대해서 「엔지니어링산업 진흥법 시행령(2014. 11. 19.)」에 따라 사전사업수행능력(PQ)을 사전에 수행하지 않고 적격심사를 통해 입찰을 진행한 **○팀 ▲직급 ■에게 “주의” 처분(주의)** ② 관련법과 다르게 입찰이 진행 중인 현재 용역(낙찰자 선정 전)에 대한 입찰 절차를 취소(**시정**) ③ 고시금액 이상의 엔지니어링용역에 대해서는 관련법에 따라 사전사업수행능력(PQ) 심사를 사전에 수행하여 본 건과 같은 유사한 사례가 재발되지 않도록 전직원 교육을 수행(**통보**) 하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시 정 요 구

제 목 용역 적격심사기준 부적절

관 계 부 서 ◆팀

내 용

위 팀들은 “A” 용역에 대한 시행품의, 구매추진 등 관련 업무를 처리하였다.

위 팀들이 진행한 용역의 발주현황은 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 용역 발주 현황

날짜	현황	담당부서
‘15. *. *.	연구과제 시행 품의	●
‘15. *. *.	용역 계약 요청 및 접수	●, ◎
‘15. *. *.	용역 계약 추진 품의	◎
‘15. *. *.	용역입찰공고(추정가격 : 약 9억 원)	◎
‘15. *. *.	용역개찰(참여업체 : ○, ○)	◎
‘15. *. *.	업체 평가 ⁶⁾ 완료(○)	●
~ 현재	낙찰자 예정공고 보류 중	◎

■ 엔지니어링 사업자 선정기준 적용 부적절 : 사업책임기술자 범위 항목

「엔지니어링 사업자 선정에 관한 기준 고시(2011. 9. 19.)」에 따르면 엔지니어링 사업자의 선정을 위한 사업수행능력 평가에 관한 기준 중 기술자 전문화 정도를 평가하는 기준을 아래 [표 3] 및 [표 4]와 같이 적용하도록 되어 있다.

6) 입찰조건에 따라 업체 평가는 “예정가격 이하 최저가격(낙찰하한율 85.495% 이상)으로 입찰 한 자 순”으로 정함

[표 3] 전문화 정도 세부평가 기준

구분	기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
등급별 계수	50%	40%	30%	20%	10%

* 상대방식으로 평가하며, 업체별 순위에 따른 적용비율 곱하여 평가한다.

[표 4] 엔지니어링기술자 등급분류표

구분	국가기술자격자	학력자
기술사	해당 전문분야의 기술사 자격 소지자	없음
특급, 고급, 중급 기술자	- 세부내용 생략 -	없음
초급기술자	1) 해당 전문분야 기사자격 소지자 2) 해당 전문분야의 산업기사 소지자로서 2년 이상 해당 전문분야의 관련 업무를 수행자	1) 해당 전문분야 석사, 학사 학위 소지자 2) 해당 전문분야의 전문대학 졸업 및 3년 이상 해당 전문분야의 업무 수행자

한편, 위 팀이 2015년 *월 *일 위 용역을 발주하기 위하여 한수원 전자상거래 홈페이지에 공고한 “용역적격심사 세부기준”의 기술자 전문화 정도의 세부평가 기준은 아래 [표 5]와 같다.

[표 5] 전문화 정도 세부평가 기준

구분	기술사/박사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
등급별 계수	100%	95%	90%	85%	80%

* 절대방식으로 평가하며, 기술자의 등급을 기준으로 등급별 계수를 곱하여 평가한다.

예) 사업책임기술자 : 등급별 계수 * 7점

* 심사항목 및 항목별 배점기술에 기재된 일반조건

: 사업책임기술자는 기술사/박사 또는 동등 이상 자격 소지자로서 유사 엔지니어링 사업 업무 경력자로 한다.

따라서, 위 용역에 참여하고자 하는 업체가 참여하는 기술자의 등급을 높게 평가 받기 위해서는 기술사/박사 등 등급별 계수에서 높은 등급에 해당되는 자격을 소지하고 있어야 한다.

그런데, 위 기준을 보면 기술자의 전문화를 평가하는 “세부기준”에 따르면 높은 등급의 자격을 소지한 기술자가 없다면 그 이하의 자격을 가진 기술자로 평가받고 그 대신 감점만 받으면 되는데 반해 일반조건에 따르면 사업책임 기술자는 최소 기술사/박사⁷⁾ 자격소지자 이상을 요구하고 있어 기술사/박사 소지자가 없다면 감점이 아니라 사업책임기술자 자체를 선임할 수 없는 점이 있어 기준 간 서로 모순점이 있었다.

위 용역에 참여하고자 하는 업체가 **기술사/박사 보유자가 없다면,**

- ① 세부평가기준에 따르면 감점만 받으면 되나,
- ② 심사항목 일반조건에 “사업책임기술자는 기술사/박사 보유자 이상으로 한정”하고 있어 기술사/박사 미보유 업체는 입찰 자체에 참여할 수 없음

그리고, 관련법에 따르면 엔지니어링 기술자의 범위는 “기술사, 특급, 고급, 중급, 초급기술자” 등으로 구분되어 있고, 학력으로 구분하는 ‘박사’는 해당 사항이 없으나, 위 팀에서 발주한 기준에는 박사 자격을 기술사 자격에 신규로 추가하여 “기술사/박사”로 발주하였다.

위 사항에 대해 ■ ☒ 담당자는 “본 용역의 기술적 내용을 고려할 때 기술사로 한정하는 것 보다 전문분야 박사학위 소지자 또한 참여하는 것이 용역수행에 용이하다고 판단하고 다수의 회사가 참여할 수 있도록 박사학위자를 포함하였으며, 이는 입찰참가자격을 완화하여 적용한 것이므로 본 용역 응찰에 영향을 미치지 않았을 것”이라고 주장하고 있다.

그리고, “세부기준과 일반기준이 서로 일치하지 않은 점은 미처 확인을 하지 못

7) 지경부 고시 “엔지니어링 사업자 선정에 관한 기준”에는 기술사/박사로 구분되지 않고 기술사로만 구분되어 있음

했으나 용역의 성격상 최소한 기술사/박사 정도의 자격이상이 필요할 듯하다”는 진술을 하였다.

이에 대해 고시에 대한 유권해석을 산업통상자원부에 질의⁸⁾한 결과 아래와 같이 문제의 소지가 있다는 답변을 받았다.

전문화 정도 항목의 기술사 등급은 국가기술자격법상의 기술사 자격을 의미하며, 박사의 경우 개정 전 엔지니어링산업진흥법 시행령에 따라 특급기술자까지 기술 등급을 획득한 자가 있을 수 있으나 현행 기술등급체계상 기술사 등급의 하위에 위치하며, 엄연히 기술사 등급과는 구별되는 것입니다.(2016. 1. 5.)

따라서, 고시에 따른 전문화 정도의 등급별 계수에서 기술사 자격과 박사의 자격을 동등하게 하여 평가하는 것은 현행 고시와 일치하지 않음으로 기술사와 박사를 구별하여 평가할 필요가 있다.

또한, 세부평가기준에는 “기술사/박사가 아닌 경우 감점” 조건임에도 배점 일반 조건에는 “사업책임기술자의 자격 기준은 기술사/박사 이상”으로 제한 한 점은 기준 간 불일치 요소가 있고, 자격조건 또한 과도하다고 판단된다.

더군다나, 위 용역 입찰 참가자 중 적격심사 1순위 업체인 경우 기술사 자격을 보유하지 않고 박사학위만 보유하고 있는 점 또한 위 기준의 공정성에 문제의 소지가 있다고 판단된다.

■ 엔지니어링 사업자 선정기준 적용 부적절 : 개발실적 평가 항목

「엔지니어링 사업자 선정에 관한 기준 고시(2011. 9. 19.)」 및 위 팀이 2015년 *월 *일에 공고한 “용역적격심사 세부기준”의 기준에 따르면 평가 항목 중 ‘보유기술’, ‘업체참여의향서’, ‘개발실적’에 대한 기준은 아래 [표 6]과 같다.

8) ■ □

[표 6] 업체 평가 기준 비교표

평가항목		세부평가요소	고시 기준	한수원 기준	비고
나. 업체 능력 및 신용도	나)보유기술		5	5	
다. 참여 의향서	가)과업이해도		2	없음	
	나)예상 문제점에 대한 분석 및 대책		2	없음	
	다)접근방식의 창의성		2	없음	
다. 개발 실적	가)유사엔지니어링분야 연구논문 실적		없음	4	
	나)유사엔지니어링분야 프로그램 등록 실적		없음	2	

그런데, 위 팀은 위 용역을 발주하면서 적격심사 기준 중 고시에 분류된 ‘참여의향서’ 6점 항목을 삭제하고 ‘유사엔지니어링분야 연구논문실적 4점’, ‘유사엔지니어링분야 프로그램 등록 실적 2점’으로 구성된 신규 항목인 “개발실적” 6점을 추가하였다.

이에 대해 위 용역 발주부서⁹⁾ 담당자는 “위 기준 변경 사항에 대해 산업통상자원부에 평가항목 조정에 대한 유권해석을 질의하여 아래와 같은 답변을 받았다”고 진술하였다.

발주청이 조정내용 및 사유를 명확히 하여 입찰에 참여하는 엔지니어링 사업자로 하여금 사전에 충분히 이를 인지하도록 하였다면 절차적인 정당성은 갖추었다고 볼 수 있습니다. 그러나, 그 조정 내용이 경력 및 실적등을 과도하게 제한하는 것인지 여부에 관한 판단은 ~ 유권해석만으로 일률적으로 결정할 사항이 아니며 ~(2016. 1. 5.)

그리고, 위 유권해석을 근거로 “입찰공고시 참여의향서는 객관적 판단을 위해 본 사업과 관련된 유사 엔지니어링사업 분야 연구논문실적 및 프로그램 등록 실적으로 구성된 개발실적으로 평가 한다”고 평가기준에 적시되어 있어 입찰에 참여하고자 하는 업체는 이를 사전에 인지할 수 있었고, 「엔지니어링 사업자

9) ■ □

선정에 관한 기준 고시(2011. 9. 19.)」 제4조(기타사항)에 따르면 “발주청은 ~ 그 기준의 각 항목 중 일부를 조정하여 적용할 수 있다”고 되어 있어 ‘보유기술’ 항목과는 별개로 ‘논문’ 및 ‘프로그램 등록’ 실적을 평가하는 ‘개발실적’ 항목을 추가하는 것은 문제가 없다고 주장하였다.

그런데, 「엔지니어링 사업자 선정에 관한 기준 고시(2011. 9. 19.)」 [별표 3. 항목별 배점기준] 비고 2에 따르면 “각 평가항목 및 요소별 배점은 발주청이 정하며 $\pm 20\%$ 범위 내에서 조정이 가능하다. 단, 그 밖의 추가 항목에 대한 평가가 필요하지 않은 경우 해당 배점은 해당 평가항목 내에서 배분 한다”고 되어 있다.

그리고, 엔지니어링 용역 고시 기준과 관련하여 산업통상자원부로부터 받은¹⁰⁾ 유사 유권해석 사항을 살펴보면 아래와 같다.

[질문]

공동도급 가점부여 여부 : 당사의 경우 신규업체 진입 활성화를 통한 정비품질 제고 측면에서 기존의 용역수행회사와 신규업체가 공동도급체를 구성하여 입찰할 경우 1회에 한해 6점의 가점을 부여하고 있는데 이러한 평가항목을 추가하여 배점을 부여해도 되는지?

[답변]

신규업체에 대한 가점부여는 “그 밖의 추가항목”으로 편성하여 운용할 수 있을 것으로 판단되나, 현행 고시의 추가항목 배점이 1~2점에 불과하고 이에 덧붙여 발주청의 배점조정으로 배점이 상향될 여지가 있다는 점을 감안하더라도 귀 기관이 정한 6점의 배점은 과하다고 판단됩니다.

따라서, 위 팀이 입찰공고에서 제시한 적격심사 기준 중 “참여의향서” 항목 전체를 삭제하고 “개발실적”으로 대체하여 6점을 부여한 점은 ① 발주청의 재량범위($\pm 20\%$)를 벗어난 과도한 변경이며 ② “개발실적” 평가 항목은 “업체 능력 및 신용도 부분의 보유기술(특허, 실용신안)”에서 충분히 평가가 가능한

10) 2015. *. *. ○ “B 용역 유권해석”

항목이므로 “개발실적” 항목과 중복의 가능성도 있으며, 별도로 “개발실적” 항목을 추가로 배정하고자 한다면 “그 밖의 추가항목 2점”을 “보유기술” 항목에 2점을 추가로 배정하면 되며 ③ 본 용역이 기 수행된 용역과 달리 새로운 분야에 대한 연구기술용역 성격임을 감안할 때 업체의 과업이해도, 예산문제점 분석 등을 평가하는 “참여의향서” 항목은 업체의 용역 이해도 확인 차원에서 필요하다고 판단된다.

또한, ④ 발주부서가 산업통상자원부로부터 받은 유권해석에서도 “절차적인 정당성은 갖추었지만 그 조정 내용이 경력 및 실적 등을 과도하게 제한하는 것인지 여부”에 대해서는 답변을 하지 않고 있으므로 절차적인 정당성만으로 참여의향서 6점을 삭제하고 개발실적 6점을 신규로 배정함으로써 기술력 부분 평가를 총 11점 (개발실적 6점+보유기술 5점)으로 과다하게 배정한 점은 문제가 있다고 판단된다.

■ 용역 예산 설계 미흡

「엔지니어링산업 진흥법(2014. 1. 21.)」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등) 3항에 따르면 “엔지니어링사업자는 엔지니어링 사업을 수행하면서 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우에는 배상하여야 한다”고 되어 있고, 4항에 따르면 “엔지니어링 사업자는 제3항에 따른 손해 배상책임을 보장하기 위하여 보험이나 공제에 가입하여야 한다. 이 경우 발주청은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 제1항에 따른 엔지니어링사업 대가에 계상하여야 한다”고 되어 있다.

따라서, 위 발주부서는 엔지니어링 용역 설계시 해당 성격 및 예산금액에 맞는 엔지니어링 보험료를 사전에 예산에 반영하여 용역을 진행하여야 한다.

이에 대해 위 발주부서 담당자는 “엔지니어링협회에 구두로 질의하여 본 용역이 ‘연구’ 활동영역에 해당되므로 보험가입이 불필요하다”는 말을 들어서 예산에서 제외했다는 진술을 하였다.

그러나, 본 용역의 역무를 검토한 결과 본 용역은 “원자력발전소의 영향평가와 분석을 수행”하며 “프로그램을 개발하여 이를 전산화”하는 성격이므로 원자력 기술부분 중 ‘평가·분석’ 또는 ‘안전성검토’ 등의 엔지니어링 활동영역에 해당된다고 판단된다.

따라서 위 용역의 발주부서는 용역 설계시 엔지니어링 활동영역에 맞게 보험료를 산정하여 예산에 반영하여 용역을 진행하여야 한다.

그러나, 위 부서는 엔지니어링 손해 보험료를 설계에 산정하지 않고 용역을 진행하였다.

조치할 사항

- ❖ ■장은 ① 「지식경제부 고시」 “엔지니어링 산업자 선정에 관한 기준”에 맞게 사업 수행능력평가 기준을 다시 마련한 뒤, 사전 사업수행능력(PQ) 심사공고를 통해 용역을 다시 진행하도록 요구 (시정) ② 「엔지니어링산업 진흥법(2014. 1. 21.)」에 따라 엔지니어링 손해보험료를 예산 금액에 반영하여 추진하도록 요구 (시정) 하시기 바랍니다.